

[별표 12]

신종자본증권 요건 등

- 제85조(지급여력금액) 제1호 바목 관련 -

1. 배당(채권형태로 발행 시 이자, 이하 같음)를 상향 조정 또는 중도 상환이 가능한 우선주 또는 채권형태로 자본을 조달하고자 할 경우 다음의 요건을 모두 충족(이하 "신종자본증권"이라 한다.)하는 경우 지급여력금액에 산입할 수 있다. 다만, 지급여력금액(신종자본증권에 의한 조달분 제외)이 지급여력기준금액 미만인 경우는 신종자본증권을 발행할 수 없다.
 - 가. 비누적적 영구 우선주 또는 채권 형태일 것. 다만, 만기 30년 이상 채권으로서 중앙회가 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있는 권한을 보유한 경우 영구로 본다.
 - 나. 기한부 후순위채무 보다 후순위 특약 조건일 것
 - 다. 발행 중앙회가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조제3호에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우 또는 감독기준 제92조부터 제94조까지 정하는 조치를 받은 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당의 지급이 정지되는 조건일 것
 - 라. 배당 지급기준은 신종자본증권 발행 당시에 확정되어 있어야 하고, 배당률이 중앙회의 신용상태에 따라 결정되지 않아야 하며, 배당 지급기준의 상향 조정은 발행일부터 10년이 경과한 후 1회에 한하여 가능하고 그 범위는 1% 포인트 또는 최초 신용가산금리(당해 신종자본증권의 배당 지급기준과 국고채, 미국재무성채권 등 시장의 지표가 되는 금리와의 차이)의 50% 이내일 것
 - 마. 중앙회는 배당의 시기와 배당규모의 결정권을 가질 것
 - 바. 발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 발행 당시 정해진 상환권에 근거하여 상환하되 상환 여부는 발행 중앙회의 판단에 의하여야 하고 신종자본증권 보유자의 의사에 의한 상환이 허용되지 아니할 것. 발행 중앙회에 사실상 상환을 하도록 하는 부담을 부과하는 조건이 있을 경우 신종자본증권 보유자의 의사에 의한 상환권이 있는 것으로 본다.
2. 중앙회가 자기자본 조달만을 목적으로 다음의 요건을 모두 충족하는 자회사인 특수목적회사(이하 "특수목적 자회사"라 한다.)를 통하여 1.항의 방법으로 신종자본증권을 발행하고자 할 경우 동 특수목적 자회사의 신종자본증권은 자기자본에 산입할 수 있다.
 - 가. 당해 중앙회가 특수목적 자회사의 의결권 있는 발행주식 또는 지분 총수를

소유하여야 하며, 동 특수목적 자회사는 중앙회의 자기자본조달이외의 다른 업무를 영위할 수 없고, 신종자본증권의 발행에 의한 자본 조달액과 중앙회의 지분투자액을 초과하는 자산을 소유하지 아니할 것

나. 특수목적 자회사는 신종자본증권 발행에 따른 납입금을 납입 즉시 전액 대출 또는 채권매입 등의 방법으로 중앙회에 이전하되 동 대출 또는 채권 등은 신종자본증권과 실질적으로 동일한 조건이어야 하며, 기한부 채권 매입 방법에 의할 경우 기한이 도래한 경우에도 신종자본증권이 상환되지 않는 한 채권액을 변제할 수 없고 동일 조건으로 기한이 연장될 것

다. 특수목적 자회사를 외국에 설립하는 경우에는 신종자본증권의 모든 발행 요건이 소재국의 법률에 의해 보호될 수 있음을 중앙회가 입증할 수 있을 것

3. 중앙회는 신종자본증권의 매입자에 대하여 대출, 지급보증 등에 의하여 관련 자금을 직·간접적으로 지원함으로써 무배당에 대한 보상 또는 신종자본증권에 우선하는 모든 채권자에 대하여 사실상 동일하거나 우선적인 효력을 수반할 수 있는 행위를 하여서는 아니 된다.